دبیرخانه
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
شماره: ۵۶۲۱/م ۳/۱۲
تاریخ: ۱۴۰۵/۵/۶

جمهوری اسلامی ایران
وزارت نفت

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه

مشخصات سند
عنوان سند: تفاهم‌نامه سه‌جانبه هزینه کرد اعتبارات بند (ث) تبصره (٤) قانون بودجه سال ١٤٠٤ (مانده اعتبارات سال ١٤٠٢)

بهار ١٤٠٥

جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه تهران
معاونت پژوهش و فناوری
۱۴۰

جمهوری اسلامی ایران
وزارت نفت

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه

مقدمه

در راستای تأمین نیازمندی‌های پژوهشی و فناورانه کشور توسط ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و به منظور هزینه‌کرد اعتبارات **شرکت سهامی خطوط لوله و مخابرات نفت، شرکت سهامی پایانه‌های نفتی، شرکت ملی حفاری و شرکت سهامی نفت خزر با استناد به موافقت وزیر محترم نفت با نامه شماره ٦٢٧٢٣٦ مورخ ١٤٠٤/١٢/٢٥** (تصاویر پیوست) از محل بند (ث) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ (مانده اعتبارات سال ۱۴۰۲)، این تفاهم‌نامه سه جانبه فی‌مابین **دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری** به نمایندگی دبیرکل شورای عالی جناب آقای **دکتر پیمان صالحی** (که از این پس دبیرخانه نامیده می‌شود)، **دانشگاه تهران** به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳ و به کد اقتصادی ۴۱۱۳۴۵۹۵۴۷۸۱ به نمایندگی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جناب آقای **دکتر منوچهر مرادی سبزوار** (که از این پس دانشگاه نامیده می‌شود)، به نشانی خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، پردیس مرکزی دانشگاه تهران، طبقه فوقانی باشگاه کارکنان، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران کدپستی ۱۴۱۷۶۱۴۴۱۱ شماره تلفن ۶۶۴۰۰۰۵۹ و **وزارت نفت** به نمایندگی معاون مهندسی، پژوهش و فناوری جناب آقای **دکتر امید شاکری** (که از این پس وزارت نامیده می‌شود)، در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ منعقد و بین طرفین مبادله می‌گردد.

این تفاهم‌نامه ذیل آیین نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ هیئت وزیران) و اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه مذکور (مصوب ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ هیئت وزیران) و ابلاغیه شماره ۳/۱۲/۰۴۸۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۸/۶ دبیرکل شورای عالی عتف فی‌مابین طرفین تفاهم‌نامه منعقد شده است.

ماده ۱: موضوع تفاهم‌نامه

همکاری در اجرای طرح پژوهشی " ویژندسازی آینده‌نگرانه شهر هویتی خرمشهر" (براساس پیشنهاده پیوست که در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ به تایید رسیده است و جز لاینفصل تفاهم نامه حاضر می‌باشد).

ماده ۲: اهداف

هدف اصلی:

تغییر دستگاه شناختی مدیران و ذینفعان از مدیریت بحران و محرومیت زدایی صرف به خلق آیندهای نو و پیشران، به گونه‌ای که در آن خرمشهر نه به عنوان یک موزه جنگ، بلکه به عنوان نماد توانمندی ایران در توسعه شهرهای پیشرفته در کریدور اقتصادی خلیج فارس شناخته خواهد شد.

اهداف فرعی:

شکستن انسداد عملکرد: با شفاف شدن تصویر آینده و تعیین تکلیف گذشته، انجماد مدیریتی فعلی شکسته شده و همراستایی و تعهد میان نهادهای متولی ایجاد می‌شود؛

جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه تهران
معاونت

تغییر جوّ روانی: تبدیل حس رهاشدگی و ناامیدی در شهروندان به حس امید، تعلق و مشارکت در ساختن شهری که نماد غرور ملی است؛

کمک به جذب جریان سرمایه: تصویر شفاف و جذاب از خرمشهر نوین در راهگذر اقتصادی جنوب، به عنوان یک آهنربا برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و نخبگان و متخصصان.

ماده ۳: تعهدات مالی

کل مبلغ تفاهم نامه حاضر به میزان ۵۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از طریق سامانه ساتع و مطابق با فرآیند اجرایی این سامانه و از محل منابع بند (ث) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ (مانده اعتبارات سال ۱۴۰۲) به صورت مندرج در ماده ۴ به شماره شبای IR830100004001070103006825 با شناسه واریز ۳۷۰۰۷۰۱۷۴۱۴۰۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۹۰۱۲۰۸ به نام تمرکز وجوه اختصاصی دانشگاه تهران نزد بانک مرکزی واریز می‌گردد.

ماده ٤: نحوه پرداخت

مبلغ تفاهم‌نامه پس از ارائه گزارش مجری و تایید ناظر و دبیرخانه به شماره حساب دانشگاه اعلام شده در ماده ۳ واریز خواهد شد. از این مبلغ در صورت درخواست دانشگاه، ۲۵ درصد به عنوان پیش‌پرداخت به حساب دانشگاه واریز می‌شود.

ماده ٥: تعهدات دانشگاه

۱-تمامی مراحل طرح مطابق شرح خدمات قید شده در تفاهم نامه و مطابق با زمانبندی پیش‌بینی شده اجرا می‌شود.

۲- هرگونه پرداخت به دانشگاه، پس از تأیید گزارش‌های پیشرفت، توسط ناظر و تایید دبیرخانه صورت می‌گیرد. دانشگاه قبل از اخذ تأییدات لازم اجازه پرداخت به مجری یا مجریان علمی قرارداد را نخواهد داشت. این بند مشمول بند پیش پرداخت دانشگاه به مجریان علمی طرح نمی‌باشد و صرفا مشمول مراحل فازهای اجرایی پروژه خواهد بود.

۳-طبقه‌بندی پروژه‌های موضوع تفاهم‌نامه عادی بوده مگر در موارد استثنایی که قرارداد از سوی کارفرما محرمانه اعلام گردد. در این صورت مؤسسه مجری تحت پروتکل‌های محرمانگی کارفرما در اجرای تفاهم نامه اقدام خواهد نمود.

تبصره : در صورتی که به هر دلیلی پروژه بصورت ناموفق مختومه اعلام شود، خدمات انجام شده و تایید شده به هزینه قطعی لحاظ خواهد شد و بقیه بخش‌های انجام نشده براساس توافق طرفین اقدام خواهد شد.

ماده ٦: تعهدات دبیرخانه

۱-پرداخت بموقع مبلغ تفاهم نامه به دانشگاه براساس ماده ۴ این تفاهم نامه و همچنین گزارش پیشرفت مراحل پروژه

جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه تهران
معاونت پژوهش و فناوری

۲-دبیرخانه موظف به پرداخت ها بعد از تایید ناظر علمی و دبیرخانه به حساب دانشگاه می باشد.
۳-دریافت و نگهداری ضمانتنامه های لازم جهت انجام شرح خدمات تفاهم نامه به صورت کامل از دانشگاه؛

ماده ۷: تعهدات وزارت

۱-تعامل با شرکت‌ها و موسسات مشمول جهت شناسایی نیازمندی‌های فناورانه و مستندسازی آنها
۲-فراخوان نیازمندی‌های شناسایی شده جهت دریافت پیشنهاده‌های پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری از طریق سامانه ساتع
۳-دریافت پیشنهاده‌ها، ارزیابی و بررسی آنها با حضور نماینده شرکتهای مشمول و انتخاب پیشنهاده حائز شرایط
۴-تنظیم تفاهم‌نامه و قرارداد با دانشگاه و موسسه پژوهشی منتخب
۵-نظارت کلان بر اجرای مفاد تفاهم نامه.

ماده ۸: ناظر علمی طرح

نظارت علمی طرح توسط معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت صورت خواهد گرفت.

ماده ۹ : مدت تفاهم‌نامه، اصلاحات، تمدید و فسخ

۱- مدت زمان اجرای تفاهم‌نامه حاضر از تاریخ امضا تا پایان مدت اجرای پیشنهاده پیوست این تفاهم‌نامه به مدت ۱۲ ماه معتبر و در صورت توافق طرفین و تایید ناظر علمی طرح و براساس شرایط اجتماعی و احیانا غیرقابل پیشبینی قابل تمدید خواهد بود.
۲- در صورت عدم انجام تعهدات از سوی دانشگاه در زمان مقرر، پس از دو اخطار کتبی (ده روز) با نظر ناظر علمی طرح به صورت یکطرفه فسخ می‌شود. دانشگاه متعهد می شود هزینه و غرامت‌های اعلامی توسط ناظر علمی را پرداخت نماید.

تبصره: در صورتیکه به هر دلیلی پروژه بصورت ناموفق مختومه اعلام شود، خدمات انجام شده و تایید شده به هزینه قطعی لحاظ خواهد شد و بقیه بخش‌های انجام نشده براساس توافق طرفین و نظر ناظر علمی اقدام خواهد شد.

ماده ۱۰: حقوق مادی و معنوی

کلیه حقوق مادی موضوع تفاهم نامه متعلق به **وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران** می‌باشد و دانشگاه با دریافت حق الزحمه قرارداد کلیه حقوق خود در این خصوص را با علم و اگاهی و اطلاع از این بند و مفاد قرارداد واگذار نموده است. کلیه حقوق معنوی موضوع قرارداد متعلق به طرفین تفاهم‌نامه می‌باشد و در هر صورت دانشگاه نمی‌تواند بدون اطلاع **وزارت نفت** نسبت به چاپ و یا انتشار آن در روزنامه و مجله و کتب و یا کلیه مواردی که

جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه تهران

جمهوری اسلامی ایران
وزارت نفت

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه

منجر به انتشار عمومی و خصوصی اعم از مجازی و غیر مجازی و غیره خواهد شد چاپ و یا درج نماید و در صورت موافقت **وزارت نفت** نیز بایستی نام **وزارت نفت** را بعنوان کارفرما و صاحب اثر درج نماید.

ماده ۱۱: عوامل پیش‌بینی نشده

چنانچه به علت حوادث قهری غیرمترقبه مانند: سیل، زلزله، طوفان و غیره، در پیشرفت کار تأخیری صورت پذیرد و این تأخیر به تأیید ناظر علمی و ناظر کلان برسد به همان میزان به مدت قرارداد افزوده می‌شود.

ماده ۱۲: حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای این قرارداد یا تعبیر و تفسیر مفاد و واژه‌های این تفاهم نامه، موضوع از طریق ارجاع به مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت عتف به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین حل و فصل خواهد شد. نظر مرکز مذکور برای طرفین قطعی و الزام‌آور و غیرقابل اعتراض است.

ماده ۱۳: این تفاهم‌نامه در ۱۳ ماده و ۲ تبصره، در ۳ نسخه اصلی که هرکدام حکم واحد را دارد، در تاریخ / /۱۴۰۵ به امضاء رسیده و از تاریخ مذکور لازم الاجراست.

دکتر منوچهر مرادی سبزوار
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه تهران
معاونت پژوهش و فناوری
۱۴۰

دکتر امید شاکری
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت

دکتر پیمان صالحی
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جمهوری اسلامی ایران
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه

جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه تهران
معاونت پژوهش و فناوری